

주의요구 및 통보

- 제 목 : 하도급 공사 계약자료 공개 등 계약관리 부적정
- 관계기관 : ■■■■■병원
- 내 용

1) 업무개요

■■■■■병원에서는 '20년 재활센터동 건립 공사 및 흡수식 냉온수기 교체 공사를 추진하면서 [표 1]과 같이 하도급 공사를 진행하였습니다.

[표 1] 2020년 ■■■■■병원 하도급 공사 내역

(단위 : 천원)

계약명	하도급 구분	계약상대자	계약금액	공 종
재활센터동 건립공사	원도급사 (분담이행)	XXXXXXXXX	##	건축, 토목
	하도급사	XXXXXXXXX	##	가설, 철거
		XXXXXXXXX	##	토목 가시설
		XXXXXXXXX	##	철근콘크리트
		XXXXXXXXX	##	기계설비
		XXXXXXXXX	##	
흡수식 냉온수기 교체공사	원도급사	XXXXXXXXX	##	기계설비
	하도급사	XXXXXXXXX	##	기계설비

2) 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개) 및 같은 법 시행령 제34조의3에 따르면 공공기관이 발주하는 건설공사를 하도급한 경우 해당 발주기관은 공사명, 수급인의 도급금액 및 낙찰률, 하도급 공종, 하도급 금액, 하도급률 등의 사항을 하도급 통보를 받은 날부터 30일 이내에 발주기관의 인터넷 홈페이지에 공개해야 하며, 같은 법 제29조(건설공사의 하도급 제한)에 따르면 건설사업자는 동일 업종의 건설사업자에게 공사를 하도급 할 경우 발주자에게 서면으로 승인 받도록 정하고 있습니다.

따라서 ■■■■■병원은 원 도급자로부터 하도급 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 ■■■■■병원 홈페이지에 관련법에서 명시하는 정보를 공개해야 하며, 하도급 승인 시 하도급 계약서 및 내역서를 검토하여 계약 내역의 적정성을 확인하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘19~’20년간 ■■■■■병원 하도급 공사 계약 관리현황을 확인한 결과, ■■■■■병원에서는 재활센터동 건립공사 등 하도급 공사를 승인하였음에도 담당자가 관련법을 인지하지 못하여 하도급 계약자료를 인터넷 홈페이지에 공개하지 않았습니다.

또한 흡수식 냉온수기 교체공사와 관련 [표 2]와 같이 일반관리비와 이윤이 산정되지 않는 등 하도급 공사 내역서에 오류가 있음을 인지하고서도, 하절기 전 냉온수기 공사 완료를 위한 긴급진행을 이유로 수정요청 없이 하도급을 승인하였습니다.

[표 2] 흡수식 냉온수기 교체공사 하도급 계약 내역

(단위 : 원)

구 분	하도급 계약금액	
	원도급자	하수급인
상 호	XXXXXXXX	XXXXXXXX
계약금액	##	##
장비설치공사	##	##
공조배관공사	##	##
가스배관공사	##	##
연도설비공사	##	##
철거공사	##	##
일반관리비	##	##
이 윤	##	##

4. 관계기관 의견

■■■■■병원은 감사결과를 수용하고, 향후 관련법에 따라 하도급 계약을 철저히 관리하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■병원장은

- 홈페이지에 하도급 계약관련 정보를 공개할 수 있는 메뉴를 마련하여, 현재 진행 중인 하도급 공사 및 향후 하도급 공사 계약 관련 자료를 공개하여 주시기 바라며,(통보)
- 하도급 계약 승인 시 하도급 계약서류를 확인하여 계약내역의 적정성 등을 철저히 검토하시기 바랍니다.(통보)
- 또한, 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
■■■■■병원	○○직	○○○	시설(기계)	2015.02.10.~현재	좌 동	
■■■■■병원	○○직 ○급	○○○	시설과장	2015.02.10.~현재	좌 동	